



ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Rio Grande do Sul, 1907, Conjunto Castelo Branco, Rio Branco/AC, CEP 69.911-018
- www.see.ac.gov.br

Despacho nº 34/2025/SEE - DILIC

Ao Senhor **Júlio César Nogueira da Silva**
Chefe do Departamento de Licitações e Contratos/SEE

Senhor Chefe,

Cumprimentado-o cordialmente, em atenção ao Despacho nº 1414/2025/SEE-DELIC, assinado em 02/06/2025, sirvo-me do presente para expor o segue:

1. Primeiramente, destaca-se que o objeto do presente procedimento de contratação foi objeto de análise por parte desta Consultoria Jurídica por meio do PARECER Nº 658/2024/SEE-DILIC/SEE-DEAJ (0012288284) e PARECER Nº 2/2025/SEE-CONJUR (0014835936).

2. Além disso, consta nos autos, DESPACHO EM DILIGÊNCIA (0012442924), PARECER PGE.ATTUS Nº 361/2024 (0013418035) e DESPACHO DE APROVAÇÃO (0013418051), todos emitidos pela Procuradoria Geral do Estado do Acre - PGE/AC.

3. O PARECER Nº 2/2025/SEE-CONJUR, assinado em 07/04/2025, recomenda uma série de atos a serem sanadas para regularização da contratação, vejamos:

[...]

Diante do contexto apresentado, bem como da fundamentação legal acima descrita, recomenda-se:

- a) Seja emitida Nota Técnica pelo Departamento competente e/ou gestora do contratado, esclarecendo e ajustando os pontos acima transcritos com base nas especificações técnicas realmente necessárias para execução do contrato;
- b) Seja juntado aos autos, se houver, proposta de preços fornecida pela contratada;
- c) Seja o instituto oficiado para emissão de declaração atestando a disponibilização dos bens adquiridos para a Secretaria de Estado da Educação e Cultura - SEE após a conclusão do contrato;
- d) Que o valor do contrato seja devidamente ajustado a Nota Técnica a ser emitida, levando-se em consideração a média de valores encontrados em serviços anteriormente prestados pela contratada conforme descrito em linhas pretéritas;
- e) Seja excluído do contrato, a execução de serviços de escolas que não são de ensino médio de tempo integral;
- f) Seja retificada a cláusula de pagamento do contrato (item 6.1.1) para corresponder ao que aduz o termo de referência (item 21.4);
- g) Outras adequações que entender conveniente para execução contratual.

Por fim, esclareço que, embora as alterações mencionadas possam ser efetuadas de forma unilateral, **recomenda-se que sejam formalizadas por meio de Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes envolvidas, a fim de garantir maior segurança jurídica e contratual.**

III – CONCLUSÃO

Em face do exposto e considerando toda a fundamentação apresentada anteriormente, esta Consultoria Jurídica - CONJUR pugna pela observância das recomendações contidas no presente parecer, sem prejuízo da integral da leitura de seu conteúdo.

Por fim, os documentos anteriores a este parecer que instruem o processo são de inteira responsabilidade daqueles que os produziram.

É o parecer.

À consideração superior.

4. Nesse contexto, foram adotados diversos atos administrativos pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura com o objetivo de regularizar e dar continuidade a execução contratual. Cite-se, por exemplo, a NOTA EXPLICATIVA Nº 71/2025/SEE-ASAI, assinada em 28/05/2025.

5. Sendo assim, considerando que compete à Consultoria Jurídica prestar orientações sob a ótica estritamente jurídica, tomo ciência da NOTA EXPLICATIVA Nº 71/2025/SEE-ASAI, inclusive quanto as diligências adotadas e encaminhamento para os procedimentos de praxe conforme orientado no PARECER Nº 2/2025/SEE-CONJUR .

Atenciosamente,

[Documento datado e assinado eletronicamente]

Gerberson Amazonas Tussolini

Consultor Jurídico da SEE

Portaria nº 276/2025

OAB/AC nº 3.663



Documento assinado eletronicamente por **GERBERSON AMAZONAS TUSSOLINI, Consultor(a) Jurídico(a)**, em 02/06/2025, às 16:32, conforme horário oficial do Acre, com fundamento no art. 11, § 3º, da [Instrução Normativa Conjunta SGA/CGE nº 001, de 22 de fevereiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.sei.ac.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **0015762884** e o código CRC **7E5E3B0F**.

Referência: Processo nº 0014.008953.00176/2024-31

SEI nº 0015762884